

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50869162420268240930

ID Comunicacao: 679309185

Data Disponibilizacao: 2026-07-27

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Embargos à Execução Nº 5086916-24.2026.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: 49.513.103 ANDERSON GARCIA INACIO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: LUIZ BIBIANO DA SILVA VARGAS (OAB SC046857)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: INES KOCH</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: LUIZ BIBIANO DA SILVA VARGAS (OAB SC046857)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: ELISANGELA KOCH ELEOTERIO INACIO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: LUIZ BIBIANO DA SILVA VARGAS (OAB SC046857)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: MARIANA KOCH ELEOTERIO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: LUIZ BIBIANO DA SILVA VARGAS (OAB SC046857)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: ANDERSON GARCIA INACIO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: LUIZ BIBIANO DA SILVA VARGAS (OAB SC046857)</td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>: MARIA DORILDA GARCIA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: LUIZ BIBIANO DA SILVA VARGAS (OAB SC046857)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Justiça Gratuita – indeferimento.</p>

<p>&A afirmação de insuficiência de recursos feita por pessoa física goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC).</p>

<p>Nada obsta, contudo, que se investigue se a afirmação, que goza de presunção relativa, respalda o pedido de Justiça Gratuita.</p>

<p>O Côdigo de Processo Civil permite que se solicite à parte que comprove o preenchimento dos requisitos do pedido de gratuidade da Justiça (art. 99, § 2º, do CPC).</p>

<p>No magistério de Nelson Nery Junior, “o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode

entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocr&acut;tico que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionârio, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Comentârios ao Côdigo de Processo Civil - Novo CPC. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).</p>

<p>Recomendação semelhante é feita pelo Conselho da Magistratura por meio da Resolução 11/2018:</p>

<p>Art. 1º Fica recomendado:</p>

<p>I – aos magistrados, quando da anâlise do pedido de gratuidade da justiça, observadas a natureza do pleito e a urgência da tutela jurisdicional requerida:</p>

<p>a) considerar, quando possível, os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para fins de averiguação documental da insuficiência de recursos alegada pela pessoa física;</p>

<p>b) efetuar anâlise criteriosa das declarações e dos documentos apresentados para fins de comprovação da insuficiência de recursos arguida por pessoas físicas e jurídicas, principalmente, quando for o caso, do comprovante de rendimentos;</p>

<p>c) avaliar, preferencialmente com base na observação simultânea das alíneas “a” e “b” deste inciso, a existência de elementos que tornem frâgil a declaração de insuficiência de recursos apresentada e, em caso afirmativo, intimar a parte para que comprove a adequação de sua situação financeira aos requisitos estabelecidos (§ 2º do art. 99 do Côdigo de Processo Civil), sob pena de indeferimento do pedido;</p>

<p>Por esta razão, a parte autora foi intimada para esclarecer alguns elementos acerca de renda mensal, propriedade de bens imôveis e veículos etc.</p>

<p>Pondero que entre outros fatores tenho adotado o critério observado pela Defensoria Pública de Santa Catarina: concessão do benefício da Justiça Gratuita apenas a quem possui renda familiar de até três salârios mínimos líquidos (deduzidos apenas os descontos legais), com o abatimento de eventual quantia gasta com aluguel e meio salârio mínimo por dependente.</p>

<p>Nesse sentido:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇão DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTão DE CRÉDITO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇão RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇão DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE Não DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO BENEFíCIO. ADOÇão DE CRITÉRIOS SIMILARES AOS EMANADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. PARÂMETRO UTILIZADO POR ESTA CÂMARA. DECISão MANTIDA. BENEFíCIO Não CONCEDIDO. (TJSC, AI 5042044-03.2023.8.24.0000, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 13/06/2024).</p>

<p>Transcorrido o prazo, os esclarecimentos solicitados à parte não foram prestados a contento.</p>

<p>Isso porque os requerentes não apresentaram quaisquer dos documentos solicitados.</p>

<p>A ausência de documentação indispensâvel impede a verificação dos rendimentos, patrimônio e demais elementos relevantes à anâlise do pedido.</p>

<p>Dos embargos à execução.</p>

<p>Os embargos estão apensados à execução correspondente e são tempestivos, porquanto opostos nos 15 dias seguintes à juntada do comprovante da citação.</p>

<p>Contudo, não hâ razão para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, pois a execução não estâ assegurada por penhora, depôsito ou caução suficiente para o adimplemento do débito reclamado (art. 919 do CPC).</p>

<p>Além disso, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a mera oferta de bens em caução é incapaz de assegurar a execução, principalmente quando a

parte exequente ainda não a aceitou:</p>
<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERLOCUTÓRIO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDO. INOCORRÊNCIA. MERA INDICAÇÃO DE BEM QUE NÃO BASTA PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL (TJSC, AI 5001676-15.2024.8.24.0000, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 18/06/2024).</p>
<p>ANTE O EXPOSTO:</p>
<p>1) Recebo os embargos, sem efeito suspensivo.</p>
<p>2) Intime-se a parte embargada para que se manifeste em 15 dias.</p>
<p>3) A parte embargada deveráe; exibir, com a sua manifestação, os documentos atrelados à relação jurídica com a parte contráe;ria ou justificar a impossibilidade de exibição, sob pena de se presumir como verdadeiros os fatos que se pretendia comprovar através dessa prova (arts. 396 e 400 do CPC).</p>
<p>4) Indefiro o pedido de Justiça Gratuita.</p>
<p>5) Atualizem-se as informações adicionais dos autos para constar o indeferimento da Justiça Gratuita.</p>
<p> </p></section>
<section>
</section>
<section>
<p> </p>
<hr>
<p> </p></section>
<footer>